PROPOSTA DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E/O GAS

Consulente: _____

S4 ENERGIA

☐ SWITCH ☐ ATTIVAZIONE ☐ POSA CONTATORE TEMPORANEO (EE) Rev. 2_2023

☐ VOLTURA ☐ POSA CON ATTIVAZIONE DURATA: _____ MOTIVAZIONE: _____

Il proponente, di seguito chiamato Cliente, con la presente proposta e con gli allegati contrassegnati, propone alla società S4 ENERGIA s.r.l. con sede legale in via Torino, 105 A 30172 Venezia di concludere un contratto per attivare la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, alle condizioni previste dalle Condizioni Generale di Fornitura.

DATI DEL CLIENTE (COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

TIPOLOGIA CLIENTE: ☐ CASA ☐ IMPRESA ☐ CONDOMINIO

Nome Cognome o Ragione Sociale:

Codice Fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | | Partita Iva: | | | | | | | | | | |

Legale rappresentante: Data di nascita: / / Luogo di nascita: Prov:

Indirizzo o Sede legale: Via: Nr.

Cap: Comune: Prov:

Tipo documento: ☐ C.I. ☐ Pat. Nr. Doc: Rilasciato da: In Data: / /

Tel/Mobile: Email: ☐ PEC / cod. dest.:

☐ Invio Fatt. email ☐ Invio Fatt. posta: Via Cap: Comune: Prov:

Agevolazioni Fiscali (solo per forniture non domestiche, se presenti) IVA: ☐ Agevolata ☐ Non imponibile ACCISA: ☐ Agevolata ☐ Esente

ENERGIA ELETTRICA

OFFERTA:

Indirizzo (solo se diverso dall'indirizzo di anagrafica Dati Cliente): Via Nr.

Cap: Comune: Prov:

Data prevista inizio fornitura: / / Potenza disponibile (kW): Consumo annuo (kWh):

POD | I | T | | | | E | | | | | | | | | | Fornitore precedente:

Destinazione d'uso: ☐ Domestico Residente ☐ Domestico non Residente ☐ Altri usi Tensione: ☐ BT (220V) ☐ BT (380V) ☐ MT

GAS NATURALE

OFFERTA:

Indirizzo (solo se diverso dall'indirizzo di anagrafica Dati Cliente): Via Nr.

Cap: Comune: Prov:

Data prevista inizio fornitura: / / Fornitore precedente: Consumo annuo (Smc):

PDR | | | | | | | | | | | | | | | Codice REMI Matricola | | | | | | | | | | | | | |

Destinazione d'uso
- ☐ C1 - Riscaldamento
- ☐ C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua sanitaria
- ☐ C3 - Riscaldamento + uso cottura e/o produzione di acqua calda sanitaria
- ☐ C4 - Uso condizionamento
- ☐ C5 - Uso condizionamento + riscaldamento
- ☐ T1 - Uso tecnologico (artigianale industriale)
- ☐ T2 - Uso tecnologico + riscaldamento

Classe di prelievo ☐ 7 giorni ☐ 6 giorni (escluse domeniche e festività) ☐ 5 giorni (esclusi sabato domeniche e festività)

Tipologia d'uso ☐ Attività di servizio pubblico ☐ Autotrazione ☐ Commercio e servizi ☐ Condominio con uso domestico ☐ Domestico ☐ Industria ☐ Generazione elettrica

MODALITÀ DI PAGAMENTO (ADDEBITO AUTOMATICO S.E.P.A.)

BANCA: AGENZIA:

COD. IBAN (paese | cod. controllo | CIN | ABI | CAB | Cod. Conto) | I | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FIRMATARIO DEL CONTO (obbligatorio) COD. FISC. FIRMATARIO CONTO (solo se diverso dal sottoscrittore)

Nome: Cognome:

INTESTATARIO CONTO (solo se diverso dal sottoscrittore) COD. FISC. INTESTATARIO CONTO (solo se diverso dal sottoscrittore)

Nome: Cognome:

ALTRE MODALITÀ DI PAGAMENTO ☐ Bollettino Postale (solo per uso domestico) ☐ Bonifico Bancario

Il Cliente delega e autorizza S4 ENERGIA s.r.l. con sede legale a Venezia via Torino, 105 A a richiedere alla Banca sotto indicata presso la quale è aperto il c\c identificato dall'IBAN ad addebitare sul c\c stesso, nella data di scadenza indicata dall'Azienda creditrice addebiti diretti SEPA, a condizione che vi siano le disponibilità sufficienti e senza necessità di inviare la relativa contabile di addebito. Il debitore rinuncia ai diritti di revocare il singolo addebito diretto SEPA entro la data di scadenza. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del contratto generale di fornitura.

FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO

Il Cliente con la sottoscrizione in calce formula la proposta di contratto ad S4 Energia e contestualmente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato i seguenti allegati: Condizioni Generali di Contratto; Condizioni Tecnico Economiche; Nota informativa per il Cliente Finale. Con la sottoscrizione, il Cliente conferma le scelte indicate nel Contratto, si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati qui riportati e dichiara di conoscere le condizioni contrattuali ed economiche di tutela definite dall'ARERA, che la somministrazione si riferisce ad un cliente domestico o altri usi. In caso di somministrazione di energia elettrica e/o gas, conferisce ad S4 Energia i mandati di cui all'art. 8 delle CGF.

Data e luogo: / / **TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE** (leggibile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente i seguenti articoli delle CGF: 3.2 (Durata del Contratto); 6.3 (penale per mancato rispetto dei termini di preavviso); 9.1 (Variazione delle condizioni economiche a seguito di modifiche normative); 12.7 (Sospensione dei pagamenti e compensazione); 12.8 (Addebiti per storno SDD) 13.1 e 13.2 (Applicazione di interessi di mora); 13.4 (Spese di gestione pratica di sollecito); 14. (Garanzie); 15 (Clausola risolutiva espressa e condizioni sospensive); 18 (Cessione del Contratto); 19 (Cessione del credito); 20 (Utilizzo dell'energia elettrica e del gas); 22 (Fornitore unico e divieto di cessione a terzi dell'energia); 24.1 (Riservatezza); 29.3 (Foro esclusivamente competente, solo se applicabile alla tipologia di cliente fornito).

Data e luogo: / / **TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE** (leggibile)

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

PREMESSE E ALLEGATI

Il presente contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale (di seguito Contratto) è costituito dalla Proposta di fornitura, dalle Condizioni Generali di Fornitura (di seguito CGF), dalle Condizioni Tecnico Economiche di energia elettrica o gas naturale (di seguito CTE-EE e CTE-G), dalla Nota Informativa per il Cliente (di seguito NI) e dall'elenco punti di fornitura (Allegato A), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Contratto è redatto in conformità al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Delibera 426/2020/R/com e ss.mm.ii.). Il Cliente, attualmente servito nell'ambito del Servizio di Maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica e/o nel Servizio di Tutela nel caso di fornitura di gas naturale, è informato del fatto che gli effetti del recesso dal contratto di fornitura con l'attuale fornitore determinano il passaggio al mercato libero, in cui il rapporto tra i contraenti è disciplinato dal presente Contratto, nel rispetto delle normative vigenti in materia. Il Cliente del mercato del gas naturale avente diritto al Servizio di Tutela è inoltre informato del fatto che, in alternativa alla presente offerta sul mercato libero, può richiedere a S4 Energia S.r.l. di essere servito alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di Tutela. Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di fornitura, richiede a S4E di essere servito alle condizioni di mercato libero, ritenendole preferibili al contratto e alle condizioni regolate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA. Tutte le delibere citate nel presente Contratto sono consultabili sul sito www.arera.it. Le CGF verranno applicate nella loro totalità o limitatamente alle parti applicabili alla tipologia di fornitura richiesta (energia elettrica e/o gas naturale) o alla tipologia di cliente (domestico o non domestico). Qualora il Cliente sottoscriva una Proposta sia per la fornitura di energia elettrica, sia per la fornitura di gas naturale, tale circostanza – sebbene le forniture siano disciplinate dal medesimo documento contrattuale - non comporterà la conclusione tra le Parti di un unico contratto di fornitura congiunta. Pertanto il verificarsi di una condizione sospensiva relativa alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale, ovvero la risoluzione del contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, non determinerà la risoluzione del Contratto relativamente alla somministrazione di energia non interessata dalla sospensione o risoluzione che continuerà a essere pienamente applicabile tra le Parti.

1. DEFINIZIONI

"Autorità": indica l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, già denominata Autorità per l'Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico – AEEGSI (www.autorita.energia.it). "Bonus Elettrico": è uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità con Delibera 402/2013/R/com (TIBEG), modificato con Delibera 63/2021/R/com, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili sul sito dell'Autorità www.arera.it. "Bonus Gas": è uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità con Delibera 402/2013/R/com (TIBEG), modificato con Delibera 63/2021/R/com, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per il gas. Il bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (ad esclusione del gas in bombola o del GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili sul sito dell'Autorità www.arera.it. "Cliente" o "Cliente finale": indica il soggetto che acquista da S4E energia elettrica e/o gas naturale per uso proprio. "Codice di condotta commerciale": indica il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Delibera 426/2020/R/com). "Codice di Rete": indica il codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di trasporto del gas naturale approvato dall'Autorità. "Contratto": indica il presente documento, disciplinato dalle CGF e dalle CTE-E e/o dalle CTE-G, comprensivo di tutti gli allegati. "CTE": indica le condizioni economiche con riferimento sia alla fornitura di energia elettrica sia di gas naturale. "Delibera/e": indica un provvedimento emanato dall'Autorità ai fini della regolamentazione del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale. Ogni riferimento nel Contratto a Delibere dell'Autorità è sempre da intendersi al testo risultante dalle eventuali successive modifiche e integrazioni. "Dispacciamento": è la spesa per il servizio di dispacciamento, che garantisce in ogni istante l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia elettrica. "Distributore": indica l'esercente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, che riguarda la gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione nel proprio ambito territoriale di competenza assegnato in concessione, nonché il distributore del gas naturale, comprendente l'attività di trasporto attraverso le reti di gasdotti locali in affidamento agli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine REMI fino ai punti di consegna della rete di distribuzione presso i clienti finali. "Fornitore o S4E": indica S4 Energia S.r.l. "Gas": indica il gas naturale somministrato da S4 Energia S.r.l. "Misuratore": punto fisico collegato alla rete di distribuzione o di trasporto ove avviene la misura e la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale. "Parte/Parti": indica singolarmente S4E o il Cliente o, congiuntamente, Fornitore e Cliente. "POD": indica il punto di prelievo della rete elettrica in cui viene consegnata l'energia elettrica al Cliente. "PDR": indica punto di riconsegna del gas naturale al Cliente, ubicato presso la rete di distribuzione in corrispondenza con l'impianto del Cliente. "Potere Calorifico Superiore o PCS": quantità di energia prodotta dalla combustione completa, a pressione costante, di un Standard metro cubo di gas quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale di combustibile e comburente. "Profilo di prelievo standard": profilo di prelievo normalizzato attribuito dal distributore a ciascun PDR tra quelli definiti dall'Autorità, sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100. "Proposta di fornitura": indica il documento con il quale il Cliente propone a S4E di concludere un Contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas. "Codice REMI": codice alfanumerico che individua univocamente gli impianti di regolazione e misura, nel quale avviene la consegna del gas naturale in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore. "SII - Sistema Informativo Integrato: è un sistema per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, istituito con Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 105 convertito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 129. "Standard metro cubo o Smc": è un parametro che esprime la quantità contenuta in un metro cubo di gas a condizioni di temperatura (15 C°) e di pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica) standard. Lo Smc si ottiene moltiplicando i metri cubi per un coefficiente di conversione (C), definito per ogni località secondo specifici criteri. "Switching": indica la procedura per il cambio di Fornitore gestita da S4E e consiste nella successione di un utente del dispacciamento a un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione a un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato. "Terna": indica il gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, costituita dal complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale. "TIF"": Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (Delibera 463/2016/R/com). "TILP": Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) (Delibera 278/2007). "TIME": Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (Allegato B Delibera 568/2019/R/EEL). "TIMG": Testo Integrato Morosità Gas (allegato A Delibera ARG/gas 99/11). "TIMOE": Testo Integrato Morosità Elettrica (allegato A alla Delibera 258/2015/R/com). "TIQE": Testo Integrato della Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica (allegato A alla Delibera 566/2019/R/eel). "TIQV": Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (Allegato A Delibera 413/2016/R/com). "TIS": Testo integrato settlement (Delibera ARG/elt 107/09). "TIT": Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (allegato A Delibera 568/2019/R/EEL). "TIV": Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (allegato A alla Delibera 491/2020/R/eel).

2. OGGETTO

2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, nonché dei servizi associati, al Cliente da parte di S4E, con sede legale in Venezia, Via Torino, 105, Capitale Sociale € 500.000,00 di cui € 200.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare, Codice Fiscale e P.IVA 04285250272, R.E.A. VE-381611, PEC s4energia@pec.it, presso il/i POD e/o il/i PDR identificati negli allegati contrattuali. In caso di contrasto tra le presenti CGF e le clausole contenute negli allegati al Contratto, prevarranno queste ultime.

2.2 Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di non avere vincoli di tipo contrattuale con il precedente fornitore, ovvero conferisce mandato a titolo gratuito a S4E per inviare al fornitore uscente la comunicazione di recesso dal contratto in essere secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente e dal contratto in essere, nonché ad espletare ogni ulteriore formalità, anche verso terzi, in relazione al perfezionamento e all'esecuzione del presente Contratto.

2.3 Il Cliente garantisce, ai sensi di legge, la veridicità e la correttezza dei dati forniti a S4E; ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata a S4E con la massima tempestività e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dal suo verificarsi, con le modalità di cui al successivo articolo 28.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DURATA DELLA FORNITURA

3.1 Il Contratto si perfeziona al momento dell'accettazione della Proposta di fornitura di energia elettrica e/o gas da parte di S4E che verrà comunicata al Cliente, entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data della sottoscrizione. Nel caso di spedizione del Contratto in forma cartacea il termine di cui sopra si intenderà rispettato alla data di consegna della documentazione al vettore incaricato. In caso di modalità di stipula diverse dal cartaceo, S4E si riserva di inviare il Contratto alternativamente mediante raccomandata a.r., fax, e-mail, ovvero altri sistemi di spedizione idonei a garantire la ricezione del documento stesso. In caso di richiesta da parte del Cliente di attivazione congiunta delle forniture di energia elettrica e di gas, l'accettazione potrà avvenire anche per una sola delle forniture.

3.2 Il Contratto è stipulato a tempo indeterminato, salvo diverse indicazioni previste dagli allegati CTE-EE/CTE-G.

3.3 La decorrenza della fornitura avrà luogo compatibilmente con la scadenza/recesso del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas del Cliente con il fornitore in essere ed è sottoposta al rispetto delle regole tecniche e amministrative del distributore locale per l'attivazione e l'eventuale nuova attivazione dei servizi di cui all'articolo 7. La decorrenza della fornitura avrà luogo a partire dalla prima data utile, nel caso in cui, per cause non imputabili a S4E, la data di inizio della fornitura per ciascun POD/PDR non risulti in linea con la data di decorrenza del servizio di trasporto e/o distribuzione. Qualora il termine di inizio della fornitura sia differito, S4E ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. In questo caso, la scadenza delle CTE-EE/CTE-G non subirà variazioni. La data di decorrenza della fornitura dichiarata dal Cliente verrà considerata quale valido termine di inizio della fornitura, con esonero di S4E da ogni responsabilità conseguente all'inizio della fornitura in data anteriore o posteriore a quella prevista dal contratto con il fornitore uscente.

3.4 Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 6.3 del TIMOE, si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switching inoltrata al Distributore. A tale riguardo, il Distributore comunica a S4E le seguenti informazioni riguardanti il POD per il quale è stato richiesto lo switching: a) l'eventuale sospensione del POD conseguente a una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza, d) le eventuali date delle richieste di sospensione oltre a quelle eventualmente in corso, presentate nei dodici mesi precedenti la data di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite nei dodici mesi precedenti la data di richiesta di switching. Qualora S4E eserciti la facoltà di revoca della richiesta di switching, a seguito delle informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. Nel caso di switching dei clienti finali serviti in salvaguardia, l'impresa distributrice è tenuta a comunicare a S4E, oltre a quanto previsto ai sensi del comma 6.1 TIMOE, anche le informazioni di cui all'articolo 14.1 del medesimo TIMOE. In tal caso S4E si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switching.

3.5 In caso di fornitura di gas, ai sensi degli articoli 8.1 e 8.2 del TIMG, S4E potrà esercitare la revoca della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura. Ai fini dell'esercizio della facoltà di revoca, l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione di S4E le seguenti informazioni circa il PDR oggetto della richiesta di sostituzione nella fornitura: a) l'eventuale chiusura del PDR a seguito dell'intervento di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità di cui all'articolo 6 del TIMG; b) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità oltre a quella eventualmente in corso, presentate nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; d) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quelle eventualmente in corso, eseguite nei 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) l'accessibilità del PDR. Qualora, a seguito delle informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), S4E eserciti la facoltà di revoca della richiesta della sostituzione nella fornitura, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno.

3.6 S4E si riserva il diritto di rifiutare, senza che questo costituisca inadempimento ovvero motivo di recesso/risoluzione del Contratto, e fatto in ogni caso salvo quanto di seguito disposto, l'attivazione di nuovi POD/PDR ovvero la richiesta di incremento del consumo di gas/energia elettrica in misura superiore al 10% (diecipercento) del quantitativo indicato nel Contratto e/o nelle CTE: le richieste dovranno, pertanto, essere in ogni caso espressamente accettate da S4E che si riserva di richiedere al Cliente l'adeguamento delle condizioni economiche, nonché il rilascio di idonea garanzia. Il Cliente s'impegna a comunicare, su richiesta di S4E, ogni variazione dei propri prelievi, nonché eventuali sospensioni programmate per festività, ferie, attività stagionali e/o altre motivazioni.

4. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche di fornitura sono indicate nelle CTE.

5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

(SOLO PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI)

5.1 Ai sensi dell'articolo 12.4 del Codice di condotta commerciale, qualora il contratto di fornitura sia stato concluso da un cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente la vendita (Fornitore), o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Qualora il Cliente non presenti una richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Fornitore porrà in essere le attività necessarie ad avviare la fornitura solo trascorso tale termine.

5.2 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe essere garantita, a seconda dei casi, dal precedente fornitore o dagli esercenti il servizio di maggior tutela per l'energia elettrica, o il servizio di fornitura di ultima istanza per il gas, oppure essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto (POD o PDR).

5.3 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo o punto di riconsegna, il Cliente è tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale fornitore, che provvederà, anche tramite terzi in tal senso.

5.4 Nel caso di avvio della fornitura con S4E, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura.

6. DIRITTO DI RECESSO – PENALI

6.1 Nel caso di Cliente domestico o non domestico alimentato in bassa tensione per l'energia elettrica, ovvero con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il gas, lo stesso ha facoltà di recedere unilateralmente per cambio fornitore in qualunque momento e senza oneri, a decorrere dall'inizio della fornitura, inviando comunicazione scritta a S4E, tramite raccomandata a.r. o PEC. La volontà di recedere dovrà essere manifestata, per il tramite del fornitore entrante, entro e non oltre il giorno dieci del mese precedente la data di cambio del venditore, ai sensi delle Delibere 302/2016/R/com e 783/2017/R/com.

6.2 Nel caso in cui il Cliente a) abbia anche uno solo dei siti connesso in media o alta tensione; ovvero b) abbia stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica relativamente a un'utenza stagionale o ricorrente o che riguardi POD per l'illuminazione pubblica; ovvero c) il proprio sito abbia consumi annui complessivi di gas superiori a 200.000 Smc; ovvero d) sia titolare di un PDR associato a un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico (struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole); ovvero e) il Cliente stesso stipuli il Contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas, in qualità di contraparte pubblica alla quale risulti applicabile il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, lo stesso rinuncia alla facoltà di recedere dal Contratto prima della scadenza naturale delle CTE in vigore. In tale ipotesi, il Cliente potrà inviare comunicazione scritta di disdetta a S4E tramite raccomandata a.r. o PEC, per il tramite del fornitore entrante, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza delle CTE in essere al momento dell'esercizio della facoltà di disdetta, con efficacia a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità delle CTE.

6.3 In caso di mancato rispetto del termine e delle modalità di preavviso di cui al paragrafo precedente, ovvero in caso di comunicazione di dati identificativi incompleti e/o errati, ovvero in caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 15, S4E addebiterà al Cliente, a titolo di penale, un importo pari a: a) Euro 15,00 (quindici/00) per ogni kW di potenza disponibile installata per la fornitura di energia elettrica di utenza domestica e in bassa tensione altri usi; b) Euro 10,00 (dieci/00) per ogni kW di potenza disponibile installata per la fornitura di energia elettrica in media o alta tensione per i mesi di fornitura restanti fino alla scadenza delle CTE-EE. In relazione alla fornitura di gas: a) Euro 0,50 (zero/50) moltiplicati per un dodicesimo di Smc del consumo annuo dichiarato dal Cliente negli allegati contrattuali, per utenza domestica o altri usi con consumi complessivi inferiori di 200.000 Smc; b) Euro 0,20 (0/20) moltiplicati per un dodicesimo di Smc del consumo annuo dichiarato dal Cliente negli allegati contrattuali per i mesi restanti di fornitura fino alla scadenza delle CTE-G, per l'utenza con consumi complessivi pari o superiori ai 200.000 Smc.

6.4 Qualora il Cliente intenda cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati senza il fine di cambiare esercente, potrà recedere dal Contratto in proprio, in qualunque momento e senza oneri, inviando a S4E una comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, contenente la richiesta di sigillatura del POD/PDR con un preavviso di 10 giorni rispetto alla data prevista di disattivazione.

6.5 Ai sensi della Delibera 302/2016/R/com è riconosciuta a S4E la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto mediante raccomandata a.r. o PEC, da inviare al Cliente con un preavviso di sei mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

6.6 Il Cliente, che al termine del periodo di fornitura intenda sostituire il fornitore, lo manleva e tiene indenne, senza alcun diritto di rivalsa, da ogni eventuale costo/spesa correlata a ritardi nella richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura di ciascun POD/PDR. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere a S4E gli importi dovuti, nessuno escluso, ivi comprese eventuali maggiorazioni, oneri o penali che S4E dovesse sostenere per le forniture prestate sino all'effettivo inizio della fornitura da parte del nuovo fornitore.

6.7 Qualora il Cliente abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di recedere dal Contratto, tramite il fornitore entrante, ma a S4E non pervenga notizia di switching da parte del nuovo venditore, il Fornitore avrà facoltà di continuare la somministrazione alle condizioni di cui alle CTE vigenti pro tempore o, in alternativa, di interrompere la fornitura che sarà garantita dall'esercente la maggior tutela o la salvaguardia, per l'energia elettrica, ovvero nell'ambito dei servizi di ultima istanza per il gas naturale, a decorrere dalla prima data utile.

6.8 In ogni caso di cessazione del Contratto, le obbligazioni di pagamento del Cliente si esauriscono con l'emissione dell'ultima fattura, anche se di conguaglio.

7. TRASPORTO E DISTRIBUZIONE

7.1 S4E gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell'energia elettrica e/o del gas e la sua attività è estranea al servizio di distribuzione e trasporto. L'energia elettrica e il gas sono somministrati dal Fornitore utilizzando la rete nazionale elettrica di trasmissione e di trasporto del gas e quelle di distribuzione locale secondo le caratteristiche dei POD/PDR del Cliente, sulla base dei parametri tecnici stabiliti dal Distributore. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica e/o del gas (tensione e frequenza, forma d'onda, pressione, continuità del servizio, ecc.) attengono ai rapporti tra Cliente e Distributore.

7.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere temporaneamente interrotta, in tutto o in parte, dal Distributore o dal trasportatore nazionale in caso di pericolo, per motivi di sicurezza del sistema, per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione e/o lungo la rete di trasmissione o trasporto nazionale. Dette interruzioni, così come le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore stesso né potranno essere invocate quale motivo per la risoluzione del Contratto, né potrà essere imposto al Fornitore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai POD/PDR del Cliente.

7.3 Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti, l'impianto interno di proprietà del Cliente ovvero la consegna dell'energia elettrica e/o del gas (a mero titolo esemplificativo: i) variazione della tensione o della frequenza, ii) variazione della forma d'onda, iii) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; iv) microinterruzioni, sovraccarichi o buchi di tensione, v) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione).

7.4 Qualora, dopo l'attivazione della fornitura, intervengano provvedimenti di pubbliche autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal Contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Cliente. Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al comma precedente, il presente Contratto s'intenderà risolto. Se l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione sopra indicata, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal Contratto, sempre contestualmente alla comunicazione, con un preavviso di sei mesi e secondo le modalità di cui all'articolo 6.5. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 6.4.

7.5 Il Fornitore addebiterà al Cliente gli eventuali importi richiesti dal Distributore per qualsiasi costo relativo alle attività da questi svolte (es. attivazione o disattivazione della fornitura e gestione anagrafica del Cliente, volture, subentri, ecc.), nonché gli importi necessari per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il Fornitore abbia contratto in esecuzione dei mandati di cui all'articolo 8. Il Cliente dovrà rimborsare al Fornitore tutti gli importi di competenza del Distributore determinati per le singole prestazioni, così come previsti dalla normativa applicabile.

7.6 Il Fornitore, inoltre, sia con riferimento alla fornitura di gas che con riferimento alla fornitura di energia elettrica, addebiterà al Cliente, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore, un corrispettivo per spese di gestione pratica di importo pari a Euro 30,00 (trenta/00). Rientrano tra dette richieste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la voltura, il subentro, la disattivazione della fornitura a seguito di richiesta del Cliente.

7.7 Ai sensi dell'articolo 16.2 TIMOE il venditore dichiara di non essere utente del trasporto e del dispacciamento. L'efficacia del presente contratto è pertanto risolutivamente condizionata all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 22.3 del TIMOE. Qualora trovasse applicazione tale norma, a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati;

b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.

7.8 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19.2 TIMG il fornitore dichiara di non essere anche utente del servizio di distribuzione. L'efficacia del presente contratto è pertanto risolutivamente condizionata all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 27bis della deliberazione 138/04. Si precisa che, in tale caso a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 27bis della deliberazione 138/04; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

8. CONFERIMENTO DI MANDATI

(TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, GESTIONE DELLA CONNESSIONE)

8.1 Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a S4E mandato irrevocabile senza rappresentanza a titolo gratuito ed esclusivo, che a sua volta potrà conferirlo a terzi, per la stipula dei contratti di trasporto, distribuzione e dispacciamento (compreso il servizio di misura) per i POD/PDR oggetto del Contratto. A tal fine, il Cliente si obbliga a rilasciare a S4E tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi richiesti da S4E, nonché a rispettare quanto previsto in tali contratti accettandone sin d'ora tutti gli oneri e i corrispettivi da essi derivanti. S4E, per quanto di sua competenza, si impegna a espletare tutti gli adempimenti indispensabili a rendere operativi i servizi oggetto del presente articolo.

8.2 In caso di fornitura di energia elettrica, sarà a carico del Cliente, oltre ai prezzi di cui all'allegato CTE-EE, il pagamento di *qualsiasi ulteriore onere* introdotto dalle autorità competenti, in materia di energia elettrica e/o gas, con le modalità, la decorrenza e i limiti da queste previsti ivi compresi i casi in cui dovessero essere modificati i corrispettivi e/o le tariffe inerenti il gas o l'energia elettrica che costituiscono elementi e/o parametri costituenti il prezzo di cui alle CTE-EE o CTE-G. Nei casi sopra indicati le modifiche saranno efficaci a partire dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fissata nei singoli provvedimenti.

8.3 Al fine di ricevere la fornitura di energia elettrica concordata, il Cliente conferisce a S4E mandato senza rappresentanza a titolo gratuito, esclusivo e irrevocabile, che a sua volta potrà conferirlo a terzi, per la stipula del contratto di connessione (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: allacciamenti, aumenti di portata o di potenza, modifiche allacci, attivazioni, disattivazioni, volture). Il Cliente si impegna a trasmettere a S4E, che provvederà a inoltrarle al Distributore competente, tutte le richieste relative ai servizi inerenti la connessione. Il Cliente rimarrà comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore locale per tutto ciò che concerne le attività relative alla connessione alla rete ai sensi del TIT e del TIQE. Per quanto concerne le forniture diverse dalla bassa tensione, l'esecuzione del mandato è condizionata al fatto che il Cliente somministri a S4E i mezzi necessari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1719 del Codice Civile.

8.4 Qualsiasi onere, spesa o contributo, conseguenti al conferimento dei mandati indicati nel presente articolo, saranno a esclusivo carico del Cliente.

9. MODIFICHE NORMATIVE E VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

9.1 Qualora sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore del gas naturale e/o dell'energia elettrica e/o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita del gas naturale dell'energia elettrica, ovvero nel caso in cui sopraggiungano mutamenti delle condizioni di

approvvigionamento del gas naturale e/o dell'energia elettrica da parte del Fornitore che siano parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che siano tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o normative in base alle quali il Contratto è stato concluso, il Fornitore si riserva il diritto di modificare il Contratto di conseguenza, inviando al Cliente relativa comunicazione scritta, attenendosi a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice di condotta commerciale con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza della variazione medesima, con efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio da parte del Fornitore. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri dandone comunicazione con un preavviso non superiore a un mese mediante lettera raccomandata a.r.. Qualora il Cliente non abbia comunicato con le modalità sopra indicate la propria volontà di recedere, le proposte formulate dal Fornitore si intenderanno accettate e il presente Contratto modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione.

9.2 La comunicazione di cui al primo paragrafo non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

9.3 Eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa la ARERA, o di altri soggetti competenti, e/o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita del gas naturale e dell'energia elettrica nonché per i servizi di trasmissione, trasporto, dispacciamento e misura, si intenderanno automaticamente inseriti nel Contratto.

10. MISURATORI

10.1 I gruppi di misura che verranno utilizzati per la misurazione della o delle forniture oggetto del presente Contratto saranno quelli attualmente esistenti presso il PDR e/o POD di proprietà dell'impresa di distribuzione. Il Cliente al quale sia fornito gas in media pressione o in bassa pressione e misurato con un Misuratore non inferiore alla classe G40, può chiedere che il Misuratore sia corredato di idoneo correttore omologato, con oneri e spese a proprio carico. Il Cliente sarà responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore, compreso il Misuratore. I suddetti impianti e apparecchi e il Misuratore non potranno essere modificati, rimossi o spostati senza la preventiva autorizzazione del Distributore e, in ogni caso, solo a seguito dell'intervento dei relativi incaricati.

10.2 Il Cliente consentirà al Distributore o ai soggetti dallo stesso incaricato, l'accesso agli impianti, alle apparecchiature e al Misuratore affinché possano procedere alla rilevazione delle relative misurazioni dei consumi, nonché effettuare eventuali verifiche e ispezioni, ovvero per l'esecuzione di qualsiasi attività inerente il rapporto di fornitura. In caso di fornitura di gas, il Cliente riconosce alla società di distribuzione il diritto di accedere alla stazione di misura/misuratori in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura

10.3 Il Cliente sarà tenuto a porre in essere quanto necessario al fine di garantire la sicurezza dei propri impianti e l'erogazione dei servizi di rete da parte del Distributore. Resta fermo il diritto del Fornitore di verificare la conformità degli impianti del Cliente alla normativa di settore e alle disposizioni in tema di sicurezza.

10.4 Il Fornitore non sarà responsabile in caso di guasti o malfunzionamenti degli apparecchi e/o degli impianti di proprietà del Distributore, ovvero del Cliente. Qualora il Cliente richieda interventi tecnici al Distributore, sarà tenuto a sostenere tutti gli eventuali costi.

10.5 Qualora il Cliente sia alimentato in media tensione, ovvero abbia consumi complessivi superiori a 200.000 Smc/anno, ove per qualsiasi ragione gli impianti a valle dei POD o PDR non siano più idonei a consentire la fornitura, è onere del Cliente provvedere al loro adeguamento nel termine più breve possibile, dandone apposita comunicazione a S4E. In tal caso, il Fornitore è comunque liberato da qualunque responsabilità nei confronti del Cliente.

10.6 Qualora il Distributore dovesse accertare il prelievo fraudolento, la manomissione o la rottura dei sigilli del Misuratore, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, il Fornitore potrà risolvere il Contratto e/o sospendere la somministrazione di gas e/o energia elettrica con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 15.2.

10.7 Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di richiedere al Distributore di sospendere la somministrazione del gas, previo inoltro al Cliente di un avviso scritto con l'indicazione del termine per adempiere, non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento, nei casi di seguito indicati: i) cessione del Contratto e/o subentro di terzi in violazione delle presenti CGF; ii) frodi; iii) qualora il Cliente impedisca o ostacoli l'accesso degli incaricati del Distributore ai locali per la verifica del Misuratore o per l'ispezione del proprio impianto, ovvero per l'esecuzione di qualsiasi attività inerente il rapporto di fornitura.

10.8 Il Cliente ha diritto di richiedere al Distributore la verifica del Misuratore per accertarne il corretto funzionamento. In tal caso, il Cliente dovrà inviare apposita richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore. Qualora, a seguito della verifica, non fossero riscontrati errori di misurazione superiori ai limiti imposti dalla normativa tecnica vigente, il Cliente sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario il Cliente non dovrà sostenere alcun onere e il Distributore effettuerà la ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento in base alle Delibere vigenti pro tempore con effetto dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, o in alternativa dal momento in cui sia stata per la prima volta riscontrata. Se l'inattendibilità della misura è tale da rendere impossibile la correzione, la fatturazione avverrà sulla base del consumo realizzato in periodi analoghi precedenti e, in ulteriore mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di irregolare funzionamento, in ogni caso secondo le disposizioni normative vigenti. Eventuali errori di misura in eccesso o in difetto, verificatisi per qualsiasi causa, daranno luogo a conguaglio e saranno addebitati da S4E al Cliente al ricevimento delle relative fatture da parte del Distributore.

10.9 Le Parti prendono atto che il presente articolo non troverà applicazione nei confronti di Clienti con consumi di gas superiori a 200.000 Smc/anno; per questi ultimi le Parti prendono atto che i) in caso di difetti di funzionamento nel Misuratore, la ricostruzione dei prelievi nel periodo di malfunzionamento avverrà secondo quanto previsto nel Codice di Rete o Codice di rete del Distributore competente; ii) eventuali errori di misura in eccesso o in difetto, verificatisi per qualsiasi causa, daranno luogo a conguaglio degli importi relativi al periodo in cui si è verificato l'errore. In caso d'incertezza sulle misurazioni si farà riferimento alle valutazioni sull'errore effettuate dal Distributore locale.

11. RILEVAZIONE DEI CONSUMI E AUTOLETTURA

11.1 La rilevazione dei consumi di gas naturale avverrà sulla base dei dati del Distributore che, come previsto dal TIVG, è tenuto a effettuare i tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del Misuratore con le seguenti tempistiche per i PDR: a) con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: un tentativo di raccolta l'anno; b) con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 (due) tentativi di raccolta l'anno; c) con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 (tre) tentativi di raccolta l'anno; d) con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile. In ogni caso, il Cliente prende atto e accetta che sarà il Distributore a garantire le frequenze minime di raccolta, come sopra definite, assicurando che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all'80% dei seguenti periodi temporali di riferimento per i PDR: a) con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: un anno; b) con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: aprile-ottobre e novembre-marzo; c) con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre; d) con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un mese. Inoltre, il Cliente prende atto che il Distributore effettuerà ulteriori tentativi di raccolta dati: a) con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppi di misura non accessibili o con accessibilità parziale; b) con riferimento a nuove attivazioni relative a PDR con consumi fino a 5.000 Smc/anno e, più in generale, procederà alla raccolta dei dati di misura, secondo la regolamentazione applicabile pro tempore.

11.2 Nel caso in cui i volumi di gas naturale siano rilevati presso Misuratori non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, ai sensi dell'articolo 6, Delibera 570/2019/R/GAS (Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025), recante Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), i volumi considerati ai fini della fatturazione verranno adeguati mediante l'applicazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale (Coefficiente "C") specifico della località in cui è ubicato il punto di misura e comunicato al Fornitore dal Distributore.

11.3 Con riguardo alla somministrazione di gas naturale, qualora il Distributore comunichi al Fornitore l'esito negativo del tentativo di lettura, il Fornitore procederà alla fatturazione dei consumi presunti e/o stimati, dandone indicazione in fattura, come meglio specificato nelle presenti CGF, senza che i relativi corrispettivi così fatturati possano considerarsi motivo o ragione di reclamo o contestazione da parte del Cliente.

11.4 La rilevazione dei consumi di energia elettrica avverrà sulla base dei dati posti a disposizione del Fornitore dal Distributore, che, come previsto dalla Delibera 654/2015/R/eel (Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023), è tenuto alla rilevazione mensile per i POD trattati orari o per fasce, ovvero, in caso di POD trattati monorari, a effettuare un tentativo di raccolta della misura dell'energia elettrica: a) almeno una volta ogni quattro mesi per i POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese per POD con potenza impegnata disponibile superiore a 16,5 kW.

11.5 Il Cliente potrà effettuare mensilmente l'autolettura come da indicazioni riportate nella fattura o sul sito internet del Fornitore. Resta inteso che l'autolettura sarà considerata valida ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente e salvo il caso di mancata validazione da parte del Distributore.

11.6 Qualora il Cliente non comunichi al Fornitore l'autolettura, o questa non sia utilizzabile, ovvero il Distributore non proceda alla rilevazione, il Fornitore addebiterà il consumo stimato calcolato secondo il profilo di prelievo indicato dal Distributore, per quanto attiene i prelievi di gas naturale, senza che i relativi corrispettivi così fatturati possano considerarsi motivo o ragione di reclamo o contestazione da parte del Cliente.

11.7 In ogni caso, al fine di allocare più precisamente i consumi mensili del Cliente, il Fornitore, a seguito di letture effettive e/o di autoletture, potrà rimodulare i consumi annui dallo stesso dichiarati nella Proposta di fornitura. In caso di contestazione, il Cliente potrà chiedere al Fornitore, senza alcun addebito di spesa, la verifica delle letture annuali pervenute dal Distributore locale.

11.8 Relativamente alla somministrazione di energia elettrica, qualora il dato relativo all'effettivo prelievo di potenza del Cliente nel periodo rilevante ai fini della fatturazione non sia reso disponibile dal Distributore, il Fornitore addebiterà al Cliente in base la quota potenza stimata, che verrà ritenuta equivalente alla potenza impegnata o alla potenza disponibile, secondo quanto dichiarato dal Distributore, salvo conguaglio nella prima fattura utile successiva alla disponibilità del dato effettivo.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

12.1 La fatturazione dei corrispettivi avverrà con cadenza mensile, sulla base dei dati di consumo rilevati dal Distributore, sia con riferimento alla somministrazione di energia elettrica sia con riferimento alla somministrazione di gas, ovvero nel rispetto delle differenti tempistiche indicate nelle CTE.

12.2 Le Parti convengono che, ai fini della regolazione delle partite economiche relative al Contratto, saranno utilizzati i dati quantitativi dell'energia elettrica comunicati dal Distributore. Qualora tali dati non fossero disponibili in tempi utili alla fatturazione o comunque non fossero utilizzabili per errori o incompletezza saranno utilizzati, salvo conguaglio, i dati di consumo previsionale o storico sulla base delle migliori stime effettuate dal Fornitore, ovvero a seguito di specifiche intese con il Cliente (es. autolettura, o dati ottenuti in seguito all'esecuzione di prestazioni tecniche e/o di qualità commerciale).

12.3 Qualora il Distributore locale emetta una o più fatture a S4E per corrispettivi differenti da quelli previsti ai precedenti articoli (es. addebiti per Cmor, altri costi aggiuntivi, ecc.), il Fornitore si riserva il diritto di conteggiare tali importi nella prima fattura utile emessa, in voce separata e specifica.

12.4 Il Fornitore si riserva la facoltà di non emettere fattura per importi inferiori a Euro 10,00 (dieci/00), addebitando i suddetti importi nella prima fattura utile successiva.

12.5 S4E emetterà le fatture esclusivamente in formato digitale. Tuttavia, anche dopo l'attivazione della fornitura, il Cliente potrà optare per la ricezione di copia della fattura in formato cartaceo.

12.6 Il pagamento dell'intero importo riportato nelle fatture dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di scadenza ivi indicato, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni di calendario dalla data di emissione, secondo le modalità previste nelle CTE. Il mancato pagamento delle fatture potrà determinare l'attivazione della procedura di messa in mora e di recupero del credito.

12.7 In nessun caso il pagamento potrà essere sospeso, differito o ridotto. Eventuali contestazioni saranno prese in considerazione e gestite separatamente dagli aspetti di esazione. La compensazione del debito con eventuali crediti vantati dal Cliente dovrà essere concordata con S4E.

12.8 Qualora il Cliente abbia optato per il pagamento mediante addebito diretto in conto corrente (SDD), gli verranno addebitate eventuali spese di storno pari a Euro 28,50 (ventotto/50) per ogni richiesta stornata. In caso di persistente mancato pagamento, il Cliente - entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di S4E - si obbliga a pagare l'importo dovuto tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato da S4E, dandone tempestiva comunicazione al Fornitore. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla mancata comunicazione dell'avvenuto pagamento, il Cliente sarà ritenuto moroso ad ogni effetto di legge, anche ai fini dell'attivazione della procedura di sospensione o cessazione della fornitura.

12.9 La fattura sarà emessa mediante invio di una bolletta sintetica secondo quanto stabilito dalla Delibera 463/2016/R/com (Allegato A) e dalla Delibera 501/2014/R/com (Allegato A). Ciascun Cliente potrà consultare gli elementi di dettaglio relativi a ciascun periodo di fatturazione nella propria area self care sul sito www.s4energia.it, in cui è pubblicata la guida alla lettura della fattura.

12.10 Tutte le fatture sono da considerarsi salvo conguaglio. S4E potrà emettere in corso d'anno una o più fatture di conguaglio anche successivamente alla scadenza del periodo di fornitura. I conguagli saranno calcolati sulla base dei dati delle fatture di trasporto del Distributore, le sole facenti fede ai fini fiscali.

12.11 Ai sensi dell'articolo 4.3 lettera b) del TIF e in deroga all'articolo 4.2, il Fornitore si riserva la facoltà di emettere ciascuna fattura di periodo entro il termine di 180 giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.

13. RITARDO NEI PAGAMENTI E MOROSITÀ

13.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento, secondo le modalità ed entro il termine previsto nelle fatture, saranno applicati al Cliente interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso BCE, maggiorato di 3,5 punti percentuali, come previsto dalla Delibera 200/99. Per la fornitura di gas al Cliente domestico saranno applicati interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, ai sensi dell'articolo 2, D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, aumentato di 3,5 punti percentuali, come previsto dalla Delibera 229/01, il tutto senza bisogno di diffide o costituzioni in mora, ma per il semplice decorso del termine nonché tutte le spese documentabili, incluse le spese legali, che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito.

13.2 Ai Clienti non domestici, sugli importi fatturati per la fornitura di energia elettrica o di gas con consumo maggiore di 200.000 Smc/anno, verranno applicati gli interessi moratori al saggio annuo pari al tasso BCE maggiorato nella misura massima consentita dall'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, il tutto senza bisogno di diffide o costituzioni in mora, ma per il semplice decorso del termine, nonché tutte le spese documentabili, incluse le spese legali, che il Fornitore avrà sostenuto per il recupero del proprio credito. Ove sia stata attivata la cessione del credito, gli interessi di mora saranno quelli previsti dal cessionario del credito, qualora superiori rispetto a quelli calcolati alle condizioni riportate nel presente paragrafo.

13.3 In caso di morosità del Cliente, il Fornitore potrà attivare le procedure previste nei termini e alle condizioni di volta in volta stabiliti dalla normativa vigente pro tempore; in particolare, qualora il Cliente possieda le caratteristiche di "Cliente disalimentabile" nel caso di fornitura di energia elettrica o titolare di "PDR disalimentabile" nel caso di fornitura gas, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura; a tal fine, il Fornitore dovrà costituire in mora il Cliente mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata nella quale sarà indicato, tra l'altro, il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento: per la morosità elettrica a carico di clienti connessi in bassa tensione, i pagamenti dovranno pervenire entro 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Decorso tale termine e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura e, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, tale l'intervento sarà preceduto da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Trascorso anche tale termine, in caso di mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione definitiva della fornitura. Per i clienti finali diversi da quelli connessi in bassa tensione, i pagamenti dovranno pervenire entro 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Decorso tale termine e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura. Per quanto riguarda la morosità gas, i pagamenti dovranno pervenire entro 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Decorso tale termine e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura.

13.4 Per ogni comunicazione di sollecito, S4E si riserva di addebitare al Cliente Euro 15,00 (quindici/00) per recupero spese di gestione della pratica di sollecito.

13.5 L'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione, direttamente presso gli sportelli del Fornitore o mediante fax al recapito indicato dal Fornitore nella suddetta comunicazione. Il Fornitore, decorsi almeno tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, in caso di persistenza dello stato di morosità, avrà diritto di richiedere al Distributore la sospensione della fornitura.

13.6 In caso di mancata esecuzione da parte del distributore dell'intervento di sospensione della fornitura, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura sotto forma di interruzione dell'alimentazione, disalimentazione, lavoro complesso, taglio colonna, sigillatura, discatura, ecc., o di cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione, ovvero attivarsi per il distacco forzoso a mezzo di ufficiale giudiziario incaricato dal Tribunale competente, previo invio al Cliente di apposita raccomandata con preavviso di 10 (dieci) giorni, in cui verrà altresì comunicata la risoluzione del Contratto. Gli eventuali costi degli interventi sopra elencati saranno interamente a carico del Cliente. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

13.7 Il Cliente, avrà diritto a un indennizzo automatico di importo pari a: (a) Euro 30,00 (trenta/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora; (b) Euro 20,00 (venti/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al Cliente non sarà addebitato alcun costo per la sospensione e riattivazione della fornitura.

13.8 Il Distributore potrà procedere, anche su segnalazione del Fornitore, all'immediata sospensione della somministrazione in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora), per cause di pericolo oggettivo, ovvero in caso di rottura dei sigilli del contatore o di manomissione dello stesso, ovvero in caso di accertata non conformità dell'impianto interno del Cliente alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti. In tali casi non sarà dovuto al Cliente alcun preavviso da parte del Fornitore.

13.9 Nel caso di morosità del Cliente di fornitura di energia elettrica che rientra tra i "Clienti finali non disalimentabili" o di Cliente di fornitura di gas naturale titolare di un "PDR non disalimentabile", il Fornitore potrà risolvere il Contratto, scaduto il termine di messa in mora secondo la normativa vigente pro tempore e il Cliente sarà rifornito dai soggetti individuati dall'Autorità.

14. GARANZIE

14.1 Qualora il pagamento delle fatture non avvenga tramite SDD (domiciliazione bancaria o postale) e/o a garanzia delle obbligazioni assunte per ciascuna fornitura, il Cliente dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero che verrà corrisposto mediante addebito nella prima fattura, o in fattura separata, di un importo pari a: Per l'energia elettrica: Euro 150,00 (centocinquanta/00) per POD ad uso domestico ed Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni kW di potenza disponibile installata per POD con uso diverso dal domestico. Per il gas: Euro 150,00 (centocinquanta) per PDR ad uso domestico ed Euro 0,40 (zero/40) per ciascun Smc di consumo annuo stimato dichiarato dal Cliente o ricalcolato per PDR con uso diverso dal domestico;

14.2 Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. S4E si riserva comunque di addebitare al Cliente domestico l'importo a titolo di deposito cauzionale nel caso in cui la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Il deposito cauzionale potrà esser restituito al Cliente in caso di attivazione del pagamento tramite SDD nel corso della fornitura. Qualora il pagamento con SDD non vada a buon fine, verrà ripristinato il pagamento tramite bollettino postale o bonifico e il Fornitore provvederà a ricostituire il deposito cauzionale. Il Fornitore potrà richiedere al Cliente integrazioni del deposito cauzionale versato, in base alle analisi del merito creditizio effettuato in corso di esecuzione del Contratto. L'importo versato a titolo di deposito cauzionale sarà restituito in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, alla cessazione del Contratto, in conformità a quanto disposto all'Autorità.

14.3 Il Fornitore ha comunque facoltà, in qualsiasi momento, di richiedere al Cliente di rilasciare entro il termine di 15 (quindici) giorni una garanzia bancaria a prima richiesta con rinunzia ai benefici, diritti od eccezioni di cui agli articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, o deposito cauzionale di pari importo, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento da parte del Cliente di tutti gli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi del Contratto, per un ammontare massimo garantito pari a 4 (quattro) mesi di somministrazione (di seguito la Garanzia) . In seguito di escussione totale o parziale della Garanzia da parte di S4E, il Cliente è tenuto a ricostituirne per intero l'ammontare, tassativamente entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancato rilascio o di mancata ricostituzione della Garanzia nel termine indicato, il Fornitore potrà risolvere il Contratto , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, come previsto al successivo articolo 15.

15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI SOSPENSIVE

15.1 Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, con comunicazione scritta, potrà risolvere il Contratto nel caso di: (a) mancato pagamento da parte del Cliente anche di una sola fattura scaduti i termini di messa in mora di cui all'articolo 13.3; (b) impedimento da parte del Cliente all'accesso ai misuratori per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, operazioni di manutenzione ecc.); (c) manomissione o alterazione dolosa da parte del Cliente dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni o prelievi fraudolenti; (d) autoletture mendaci; (e) perdita da parte del Cliente del legittimo possesso, disponibilità ovvero mancata comunicazione di locazione, vendita o trasferimento del possesso ad altro titolo dei locali; (f) impianti del Cliente non conformi alle norme di legge di volta in volta vigenti; (g) falsità di una delle dichiarazioni di cui all'articolo 2. (h) mancato rilascio o ricostituzione della garanzia di cui all'articolo 14.3.

15.2 Il Contratto dovrà altresì considerarsi risolto, senza nessuna responsabilità in capo al Fornitore e sempre che il Fornitore dichiari di volersene avvalere, all'avverarsi di una delle seguenti condizioni: (a) qualora il contatore non risulti intestato al Cliente presso gli archivi del Distributore; (b) nel caso in cui, al momento della richiesta di sostituzione nella fornitura il POD o il PDR del Cliente risulti chiuso o sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo; in tal caso, al Contratto non verrà data esecuzione e gli effetti del recesso dal precedente contratto di somministrazione verranno meno; (c) qualora il Cliente risulti iscritto nel registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive; (d) qualora i contratti di distribuzione con il Distributore in relazione alle utenze del Cliente siano risolti o comunque inefficaci.

16. ONERI FISCALI

16.1 Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili al Contratto per legge o per disposizione degli enti competenti, salvo che non siano espressamente posti a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Tali oneri saranno esposti in fattura in voce separata.

16.2 Il Cliente che può beneficiare dell'applicazione delle agevolazioni su accise e/o IVA, deve farne espressa richiesta all'atto della sottoscrizione del Contratto, compilando gli appositi moduli di richiesta agevolazione accise e/o Iva.

16.3 Qualora il Cliente non rilasci al Fornitore le dichiarazioni richieste alla data di sottoscrizione del Contratto, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della fornitura, la fatturazione avverrà con l'applicazione dell'IVA e delle accise nella misura ordinaria.

16.4 Il Cliente si impegna a comunicare a S4E, tempestivamente e per iscritto, con riferimento ad ogni singolo POD e/o PDR, eventuali variazioni e/o notizie rilevanti ai fini della normativa fiscale sui consumi di energia o gas (a titolo meramente indicativo: cessione, affitto, mutamenti della denominazione o della ragione sociale). Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne S4E da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione dei tributi determinati sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni ad essa consegnate.

16.5 Qualora i dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, dovessero risultare non veritieri saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Le somme richieste dovranno essere corrisposte nei modi e tempi di volta in volta concordati.

17. STANDARD QUALITATIVI E INDENNIZZI AUTOMATICI

17.1 In applicazione delle vigenti previsioni legislative e regolamentari in materia di qualità dei servizi di vendita, il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita come di seguito specificati:

Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gas .

Tempo massimo di risposta ai reclami scritti	30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione	20 giorni solari

Tabella 2 – Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gas.

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95%
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari	95%

17.2 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità di cui alla Tabella 1, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente, a titolo di indennizzo in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a Euro 25,00 (venticinque/00), ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della Delibera 21 luglio 2016, n. 413 (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale). Tale importo è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione, come di seguito indicato: (a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; (b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; (c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

17.3 In conformità con l'Allegato A del Codice di condotta commerciale, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico pari a Euro 30,00 (trenta/00), nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali. In caso di emissione della fattura di chiusura oltre ai termini di cui all'articolo 3.1 della Delibera 100/2016/R/com (Disposizioni relative alla emissione della fattura di chiusura per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale), il Fornitore è tenuto a riconoscere, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al Cliente pari a: (a) Euro 4,00 (quattro/00) nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine entro cui il Fornitore è tenuto ad emettere la fattura; (b) l'importo di cui alla precedente lettera (a) maggiorato di Euro 2,00 (due/00) ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di Euro 22,00 (ventidue/00) per ritardi pari o superiori a 90 (novanta) giorni solari.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO

18.1 Il Cliente sin d'ora presta il proprio consenso alla cessione del contratto da parte di S4E ad altra società. La cessione, ai sensi dell'articolo 1407 del Codice Civile, sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata da S4E.

18.2 Il Cliente non potrà, neppure in parte, senza il preventivo consenso scritto di S4E, sostituire a sé altro contraente, cedere ovvero trasferire il presente Contratto in alcun modo ivi compresi affitti, trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, incorporazioni, volture, ecc. Fermo restando il divieto di cessione, in assenza di previa autorizzazione, il Cliente che intenda cedere il Contratto ad altro soggetto, dovrà darne comunicazione scritta a S4E a mezzo di raccomandata a/r o PEC con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia della cessione.

18.3 In caso di sostituzione di fatto di altro soggetto nella fornitura di energia elettrica e/o gas, inteso come utilizzo materiale di energia elettrica e/o gas da parte di altro soggetto rispetto al Cliente, S4E si riserva il diritto di accettare la sostituzione, comunicandolo per iscritto al Cliente. In tal caso, la sostituzione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

18.4 Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche indicate al presente articolo, S4E continuerà a fatturare al Cliente i consumi dei mesi forniti. In ogni caso e salvo l'esplicita accettazione da parte di S4E, il Cliente e il soggetto subentrante saranno responsabili in solido per le forniture ricevute dal momento della sostituzione.

19. CESSIONE DEL CREDITO

19.1 Il Cliente prende atto che S4E avrà la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi momento e a propria discrezione, i crediti derivanti dal Contratto, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. Con riferimento agli enti tenuti al rispetto del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il Cliente autorizza preventivamente S4E alla cessione dei crediti presenti e futuri derivanti dal Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 13 del citato decreto legislativo.

20. UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

La fornitura di energia elettrica e/o di gas potrà essere utilizzata esclusivamente per l'uso dichiarato e non potrà in alcun modo essere ceduta a terzi o utilizzata per altri scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti nel Contratto. Il Cliente si obbliga a utilizzare l'energia elettrica e/o il gas secondo quanto stabilito nel presente Contratto, assumendosi, in caso contrario, ogni responsabilità per l'eventuale uso diverso o improprio, impegnandosi sin d'ora a manlevare e tenere indenne S4E da sanzioni, multe, penali ovvero altri importi e, in generale, da ogni conseguenza pregiudizievole, in conseguenza all'uso diverso/improprio che verranno posti a carico del Cliente mediante addebito in fattura.

21. IMPIANTI DEL CLIENTE E ASSICURAZIONE (SOLO PER LA FORNITURA DI GAS)

21.1 Il Cliente è consapevole del fatto che il gas oggetto del Contratto può essere pericoloso se non si usano le opportune cautele ed è tenuto all'utilizzo di apparecchi omologati, nonché a rispettare i controlli manutentivi periodici avvalendosi esclusivamente di personale abilitato. Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in relazione all'impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.

21.2 Il Cliente è tenuto a comunicare al Distributore, ogni eventuale situazione di potenziale pericolo o necessità di manutenzione sugli impianti. Il Cliente è responsabile per la mancata manutenzione degli impianti che comportino diminuzione della sicurezza o eventuali dispersioni. Il Cliente prende atto che i contatori del gas sono muniti di sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del Distributore. La manomissione dei sigilli o altro comportamento che turbi il regolare e continuo funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi fraudolento artificio di prelievo daranno luogo al conguaglio dei consumi non misurati determinati con opportuna stima, nonché all'addebito di tutte le spese; potranno altresì dare luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla risoluzione del Contratto da parte di S4E, ai sensi dell'articolo 15.2, nonché alla sospensione della somministrazione.

21.3 Gli incaricati del Distributore hanno diritto di accedere in qualsiasi momento ai misuratori per la verifica degli stessi. In caso di guasto o di blocco della contabilizzazione dei consumi del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente al Fornitore e al Distributore. In questo caso e qualora l'avaria venga riscontrata dal personale incaricato dal Distributore, quest'ultimo potrà provvedere alla sostituzione del contatore e ai conguagli dei consumi ai sensi della normativa vigente.

21.4 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del contatore con onere a proprio carico, nel caso in cui lo strumento rientri nella tolleranza di errore di misura contemplata dalla normativa vigente. In ogni caso, la verifica potrà dare origine alla ricostruzione dei consumi con i conseguenti addebiti/accrediti in fattura.

21.5 S4E informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa, ai sensi della Delibera 167/2020/R/gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore), anche subiti dai familiari conviventi o dai dipendenti. L' assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per dettagli in merito alla copertura assicurativa prevista per i clienti finali civili e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro il Cliente può contattare direttamente il CIG al numero verde 800.92.92.86, con le modalità indicate sul sito internet www.cig.it, alla pagina "Assicurazione".

22. FORNITORE UNICO

22.1 Con la stipula del presente Contratto, il Cliente si impegna a non acquistare presso fornitori diversi da S4E i quantitativi necessari ai fabbisogni dei propri POD/PDR.

22.2 Il Cliente, con la firma del Contratto e per l'intera sua durata, si impegna e obbliga altresì a non cedere a terzi, neppure in parte, l'energia elettrica o il gas forniti da S4E, assumendosi, in caso contrario, ogni e qualsivoglia conseguente responsabilità, onere, costo, spesa o sopravvenienza anche fiscale, impegnandosi e obbligandosi al riguardo a integralmente manlevare e garantire il Fornitore verso qualunque terzo.

23. FORZA MAGGIORE

23.1 Per forza maggiore si intende il verificarsi di un evento oltre il ragionevole controllo delle Parti, tale da impedire loro l'adempimento, in tutto o in parte, delle rispettive obbligazioni e che non era possibile prevedere o prevenire prestando la dovuta diligenza e adottando tutte le ragionevoli misure. Sono cause di forza maggiore, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: guerre, atti di terrorismo, attacchi di hacker, virus informatici, calamità naturali, terremoti, alluvioni, fulmini, scioperi e serrate (esclusi gli scioperi determinati o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore), difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle reti, leggi o provvedimenti delle autorità competenti.

23.2 Le Parti non saranno tra loro responsabili, né avranno diritto ad alcun indennizzo, per qualsiasi inadempimento derivante da cause di forza maggiore come sopra specificate.

23.3 Qualora si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte colpita da tale evento ne darà tempestiva comunicazione all'altra Parte, comunque non oltre cinque giorni lavorativi, specificando la presumibile durata e la natura della forza maggiore. In tal caso, è facoltà delle Parti risolvere il presente Contratto.Le Parti – prima di esercitare la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del presente articolo - si impegnano a rinegoziare il Contratto nell'ottica di contemperamento dei rispettivi interessi. Qualora, entro 30 giorni dalla comunicazione della causa di forza maggiore, le Parti non raggiungano un accordo, il Contratto s'intenderà risolto e cesserà di produrre effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine fissato per la conclusione della rinegoziazione stessa. Qualora l'impossibilità sopravvenuta sia solamente parziale, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, qualora le Parti ne abbiano interesse.

24. RISERVATEZZA

24.1 Durante la vigenza del Contratto e per i due anni successivi alla sua cessazione, per qualunque causa, ciascuna Parte s'impegna a mantenere riservate e non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali sia venuta a conoscenza in ragione del Contratto.

24.2 S4E potrà menzionare, senza limitazioni di tempo, il Cliente, l'area merceologica e territoriale in cui opera, nonché i quantitativi di energia elettrica e/o gas forniti, nella propria pubblicità o a fini promozionali, salvo volontà contrarie manifestate in forma scritta dal Cliente. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi il nome del Fornitore di energia elettrica e/o gas mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla fornitura.

25. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

25.1 Qualora per la natura del singolo cliente fornito, debba trovare applicazione la disciplina dettata dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, S4E s'impegna a osservare, in tutte le operazioni riferite al presente Contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

26. DISPOSIZIONI VARIE

Invalidità parziale e inefficacia

Qualora una o più clausole del presente Contratto fossero o risultassero invalide o inefficaci, tale invalidità o inefficacia non renderà invalide o inefficaci le clausole rimanenti. Nei limiti del possibile le clausole ritenute invalide o inefficaci saranno interpretate secondo buona fede o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti. Validità. Il presente Contratto conserverà la propria efficacia anche in ipotesi di trasferimento, trasformazione, fusione, cessione e/o modificazione societaria del Fornitore.

Esercizio dei diritti

Fatte salve le disposizioni legislative inderogabili in materia di prescrizione e decadenza, il mancato o il ritardato esercizio di qualsivoglia diritto o facoltà di cui al presente Contratto non costituirà, né potrà essere interpretato come rinuncia a tale diritto. I diritti e le facoltà previsti dal presente Contratto sono da considerarsi ulteriori rispetto agli altri diritti e facoltà riconosciuti dalla legge.

Modifiche.

Ogni modifica e/o integrazione del presente Contratto o di singole clausole in esso contenute, nonché ogni rinunzia a qualsiasi diritto o alla contestazione di violazioni o inadempimenti sarà valida solo se effettuata per iscritto.

Intese precedenti.

Il presente Contratto disciplina interamente l'accordo intervenuto tra le Parti in relazione all'oggetto e ogni eventuale precedente impegno e/o contratto tra le Parti inerente l'oggetto deve considerarsi sin d'ora risolto e sostituito integralmente dal presente Contratto.

27. REGISTRAZIONE

27.1 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131, con relativo onere a carico della Parte che, con il proprio comportamento, renda necessaria la registrazione.

28. COMUNICAZIONI E RECLAMI

28.1 Ogni comunicazione fra le Parti, inerente il presente Contratto, per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s'intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso gli indirizzi di seguito indicati.

28.2 Eventuali reclami da parte del Cliente potranno essere inviati a S4E utilizzando l'apposito modulo predisposto e reperibile al sito internet www.s4energia.it., ovvero su altro supporto purché contenente i seguenti dati identificativi minimi: nome e cognome/ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (gas/energia elettrica), codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente assegnato dal Fornitore:

S4 Energia S.r.l.
Via Torino, 105 – 30172 Venezia
Numero verde servizio clienti: 800.978.413, Fax: 041.3969002
E-mail: servizioclienti@s4energia.it

Cliente.

Recapiti indicati nella Proposta di fornitura

29. ELEZIONE DI DOMICILIO, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

29.1 Il Cliente elegge domicilio nel luogo indicato nella Proposta di fornitura.

29.2 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, le Parti rinviano alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni delle autorità competenti in particolare dell'Autorità.

29.3 Fatto salvo quanto diversamente disposto, le Parti concordano che qualsiasi controversia in relazione alla validità, esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente Accordo, che le Parti non riescano a risolvere in via bonaria entro i 45 (quarantacinque) giorni solari successivi all'insorgere della controversia, sia rimessa alla competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Venezia. E' fatta comunque salva la disciplina inderogabile prevista dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 106 "Codice del Consumo" (foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente).

30. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679

(Cod.Doc. 14215.51.372285.1297243)

Soggetti Interessati: clienti S4 Energia s.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile, attività e controlli doganali, gestione del contenzioso. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all'esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali: assistenza post-vendita, gestione della clientela, gestione della qualità, programmazione delle attività, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, storico fatturazione clienti. Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: origini razziali o etniche. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità: eventualmente per soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche alla spedizione di materiale pubblicitario e promozionale. Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso. **Modalità del trattamento:** I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi affidamento a terzi di operazioni di elaborazione, creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori, trattamento a mezzo di calcolatori elettronici, trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: Backoffice, distributori, programmatori e Analisti, soci, associati ed iscritti, ufficio Acquisti, ufficio Amministrazione, ufficio Marketing, Ufficio Fatturazione, Servizio Clienti.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: agenti e rappresentanti, agenzie di intermediazione, banche e istituti di credito, centrali dei rischi, consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata, nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto, imprese di assicurazione, intermediari, società e imprese, spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica, subfornitori.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali, stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati, stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi. Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk. Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società. Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è S4 Energia s.r.l. (Via Torino, 105 , 30172 Mestre (VE); e-mail: info@s4energia.it, telefono 800 978 413; P.Iva: 04285250272) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Nota informativa per il cliente finale

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto a informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

Nome impresa: S4 Energia S.r.l.
Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento: Via Torino, 105 – Venezia
Tel. 041 8220519 – PEC s4energia@pec.it

Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata:

_____

Data e ora del contatto:

_____

Firma del personale commerciale che l'ha contattata:

_____

Data di presunta attivazione: il cliente domestico e non domestico in bassa tensione che conclude un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas entro il giorno 20 del mese M verrà attivato da S4E in tempi indicativi di M+2. L'effettiva decorrenza della fornitura resta comunque subordinata all'attivazione, per ciascun punto di fornitura, del servizio di trasporto, in esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente dal Fornitore nell'esecuzione del mandato attribuitogli dal cliente. Nel caso non fosse possibile procedere all'attivazione della fornitura o rispettare la data di presunta attivazione ivi indicata, il Fornitore provvederà a informarne il Cliente.

Periodo di validità della proposta: come riportato nelle Condizioni Economiche.

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o non domestico, se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del Cliente, la proposta si considera decaduta.

Contenuto del contratto

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa

- Copia contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

S4 ENERGIA

Via Torino, 105 30172 Venezia
Tel: 800 978 413
Fax: 041 3969002
P.iva: 04285250272

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Cod.Doc. 14215.51.372285.1297243

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data Luogo

Cognome e Nome

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di informativa n. 14215.51.372285.1297243):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

Sì ☐ No ☐ EVENTUALMENTE PER SODDISFARE INDAGINI DI MERCATO, STATISTICHE E PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI INERENTI ANCHE ALLA SPEDIZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE

Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali?

Sì ☐ No ☐ SOCIETÀ E IMPRESE

Data (GIORNO / MESE / ANNO)

Firma cliente

Si prega di inviare questo consenso compilato e firmato a S4 Energia s.r.l Via Torino, 105 30172 Venezia o via Fax allo 041 3969002

S4 ENERGIA

Da compilare per ogni utenza gas/elettrico

Inviare via mail a modulistica@s4energia.it

oppure via fax al n. 041/3969002

DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

(ART. 1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004)

Il/La sottoscritto/a

Cognome e Nome – Denominazione | Ragione sociale

Codice Fiscale
dell'intestatario del contratto di fornitura(persona fisica|società|ente|ecc.)

Comune del domicilio fiscale
(domicilio fiscale dell'ntestatario del contratto di fornitura)

Provincia
(sigla)

Persona fisica

Data di nascita

Sesso(F o M)

Comune di nascita

Provincia(sigla)

Persona non fisica (società;ente;condominio;ecc.)

Comune della sede

Provincia(sigla)

Partita I.V.A.
(da riportare solo se la fornitura è relativa all'attività di impresa, arte o professione esercitata)

con riferimento alla fornitura di energia elettrica|gas di seguito indicata:

POD

PDR

Indirizzo di fornitura

Località

CAP

e in qualità di: **indicare il codice corrispondente alla propria qualifica:**

1 Proprietario
2 Usufruttuario
3 Titolare di altro diritto sull'immobile
4 Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati

DICHIARA

I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L'UTENZA

Comune Amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l'immobile oggetto della fornitura)

Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)

Codice Comune Catastale[1]

Dati Catastali dell'Immobile

Tipo Unità[2]

Sezione

Foglio

Subalterno

Particella[3]

Estensione Particella[4]

Tipo Particella[5]

1 Indicare il codice del Comune ai fini catastali. Il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it

2 Indicare uno dei seguenti valori. F per fabbricati T per terreni

3 La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di "Mappale".

4 Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare,indicando i 2 caratteri del denominatore.

5 Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare,indicando uno dei seguenti valori. F per fondiaria E per edificiale

Attenzione: se la sezione "dati catastali identificativi dell'immobile" non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato con un condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto indicati:

1 immobile non accatastato
2 immobile non accatastabile
5 Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall'obbligo di comunicazione dei dati catastali
6 contratti stipulati con condominii

Data (giorno / mese / anno)

Firma cliente

(timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche)

S4 ENERGIA

Gentile Cliente:
ci corre l'obbligo di sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di dichiarazione riportato sul fronte della presente che va utilizzato al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 311). Tale Legge, all'art. 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di somministrazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti **i dati catastali identificativi dell'immobile** presso cui è attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato dall'intestatario del contratto di fornitura, **anche se diverso dal proprietario dell'immobile** (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazione, ecc..).La dichiarazione sopra menzionata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere restituita, tramiteil servizio postale, al seguente indirizzo: S4 energia s.r.l. via torino 105, CAP 30127 Venezia.Per assicurare la tempestiva acquisizione dei dati da Lei indicati: La preghiamo comunque **di restituire il modello entro 15 giorni dalla sua ricezione.** S4 energia s.r.l. una volta ricevuta questa dichiarazione provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all'**Anagrafe Tributaria**, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 Ottobre 2006. **Considerata l'importanza dell'adempimento richiesto dalla Legge, La invitiamo a leggere con attenzione le istruzioni e a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandoLe che S4 energia s.r.l. provvederà all'invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal Cliente,ovvero venga resa in modo incompleto o con indicazione di dati non corretti.** Si fa presente al riguardo che qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta l'amministrazione finanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973). La informiamo inoltre che, in base a quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, **S4 energia s.r.l.** è tenuta a farne segnalazione all'Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti la normativa che prevede l'obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Si prega di scrivere con chiarezza: in carattere stampatello: utilizzando una penna di colore scuro e di riportare una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella al fine di evitare un'errata o incompleta trasmissione dei dati. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco senza scrivere nulla al loro interno.

Qualifica dell'intestatario della fornitura.
Nell'apposita casella va indicato (utilizzando uno solo dei codici da 1 a 4) il titolo in base al quale si occupa l'immobile cui si riferisce l'utenza. In particolare va riportato:

1 **(proprietario):** se c'è coincidenza tra l'intestatario del contratto di fornitura ed il proprietario (anche pro-quota) dell'immobile;
2 **(usufruttuario):** se l'intestatario della fornitura è anche titolare di un diritto di usufrutto sull'immobile.
3 **(titolare di altro diritto sull'immobile):** nel caso in cui il soggetto intestatario della fornitura occupa l'immobile in virtù di un titolo diverso da quelli sopra elencati. Ad esempio, il codice 3 va utilizzato se l'intestatario della fornitura è titolare di un diritto di abitazione (es. : coniuge superstite: ex art. 540 c.c.), d'uso, ovvero di enfiteusi, occupa l'immobile sulla base di un contratto di affitto o di locazione,detiene l'immobile in comodato (es. : immobile concesso in uso gratuito al figlio, intestatario del contratto di fornitura) ovvero se, in qualità di coniuge separato è risultato assegnatario dell'abitazione familiare.
4 **(rappresentante legale o volontario):** l'ipotesi di "rappresentante legale" ricorre generalmente se l'immobile è di proprietà (ovvero è comunque utilizzato sulla base di un contratto di locazione, comodato, ecc.) di un soggetto non persona fisica (società, ente, ecc.) Per "rappresentante volontario", invece, si intende il soggetto per il quale non ricorre nessuna delle ipotesi di cui ai codici precedenti e che, in mancanza di delega formale, ha sottoscritto il contratto di fornitura.

Dove reperire i dati identificativi degli immobili.
I dati da indicare sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati ruralità). Tali dati sono riportati, nell'atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato); in una denuncia o comunicazione ICI presentata in anni precedenti; in un certificato catastale.

Casi particolari di compilazione:
immobili principali ed accessori; parti condominiali.
Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es. : unica fornitura di energia elettrica che alimenta sia l'abitazione che la cantina o il garage), occorre indicare solo l'identificativo catastale dell'unità immobiliare principale (es. : appartamento). Per quanto riguarda gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel suo complesso, per il quale l'utenza è stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condominio è presente l'immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini perché, ad esempio, concessi in locazione a terzi (es. : esercizi commerciali: garage), nella dichiarazione vanno indicati anche i dati catastali di tali immobili oltre a quelli del complesso condominiale, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità dell'utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata da parte del fornitore di energia elettrica. Qualora per effetto di quanto precede, sia necessario indicare i dati catastali relativi a più immobili alimentati dalla medesima fornitura, il condominio potrà utilizzare, oltre al modulo originale, anche copie fotostatiche dello stesso (l'invio di tutti i modelli compilati dovrà però avvenire unitariamente).

Casi di mancata indicazione dei dati catastali.
In calce al modello sono previsti appositi codici per l'indicazione dei motivi per i quali non si è provveduto ad indicare i dati catastali. Nell'ambito dei codici ivi previsti si precisa, in particolare, che va indicato:

2 **(immobili non accatastabili):** nel caso di immobili non identificati in catasto mediante un identificativo specifico, come ad es. nel caso di pozzi, vasche di irrigazione, cartelli pubblicitari, spazi pubblici per fiere o giostre.
5 **(forniture temporanee, ecc.):** nel caso di contratti di fornitura di durata inferiore al bimestre utilizzati per attività svolte temporaneamente (es. : interventi edilizi su un immobile, cantieri, durante fiere e simili). Il codice 5 va utilizzato anche nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica per usi di illuminazione pubblica ovvero per forniture intestate ad enti pubblici le quali siano destinate ad alimentare immobili utilizzati dagli stessi enti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (ris. Agenzia Entrate n.214/E dell'8/8/2007).

INFORMATIVA AI SENSI DELL EX ART. 13-14 REG.TO UE 2016/679

Il trattamento ela conservazione dei dati da Lei forniti il cui rilascio è presupposto indispensabile per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 333 della Legge n. 311/2004 è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Reg.to UE 2016/679 con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di S4 energia s.r.l. e/o da soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall Reg.to UE 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679,i suoi dati verranno comunicati all'Anagrafe Tributaria, ma non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative.La informiamo infine, che i dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del modello predisposto per la dichiarazione dei dati catastali degli immobili destinatari di forniture di energia elettrica, gas e acqua, in qualità di Incaricati al trattamento dei dati.